

en el Boletín Oficial
2020 Fecha: 15-12-20

ORDENANZA Nº 9930

Decreto Nº 1866/21

Municipalidad de Paraná
Honorable Concejo Deliberante

"Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel BELGRANO 1820-2020"

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE PARANA, sanciona con fuerza de:**

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Promover la instalación en la vía pública de todo el ejido de la ciudad de Paraná, de plataformas urbanas denominadas "Parklets", destinada a aquellos locales que estén debidamente habilitados y que soliciten la autorización para la colocación de estos dispositivos a la autoridad de aplicación y siempre que cumplan los requisitos dispuestos por la reglamentación de la presente ordenanza.

La implementación de dichos dispositivos urbanos deberá cumplir con el objeto establecido en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 2º: Serán considerados "Parklets" aquellos modulares removibles que se emplacen como expansiones de los locales comerciales habilitados y estén adosados a las veredas. Los mismos, tendrán como fin liberar y ampliar el área transitable para el peatón y generar nuevos espacios de permanencia, que a su vez podrán incluir vegetación y equipamiento.

Serán autorizados para emplazarse sobre la vía pública, siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa vigente, y no constituyan un obstáculo o peligro para el correcto desarrollo del tránsito.

ARTÍCULO 3º: Los parklets serán modulares, removibles y no estandarizados. Para la instalación de las plataformas, deberán observar los requisitos de seguridad vial y libre circulación que las normativas vigentes exigen como así también los requisitos impuestos por el código urbano o aquellos que establezca Planeamiento Urbano conforme a la planificación en vigencia.

ARTÍCULO 4º: La colocación de los mismos, se hará sobre la calzada, ocupando cajas o carriles de estacionamiento. El espacio a utilizar será determinado en conformidad a la capacidad operativa del establecimiento interesado, y a las particularidades del sitio.

Los límites dimensionales serán establecidos por uso conforme especial.

ARTÍCULO 5º: La autoridad de aplicación de la presente será la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico, en conjunto con la Secretaria Legal y Administrativa, a través de la Dirección de Habilitaciones, o aquellas que en el futuro las replacen.

ORDENANZA N° 9930

Municipalidad de Paraná

Honorable Concejo Deliberante

"Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel BELGRANO 1820-2020"

ARTÍCULO 6°: La habilitación para la instalación de "parklets" otorgada a los locales habilitados, será de carácter precario, pudiendo ser revocada unilateralmente por la autoridad de aplicación o el Departamento Ejecutivo Municipal, cuando las circunstancias así lo establezcan.

La autoridad de aplicación, en caso de revocación del permiso, deberá notificar al sujeto interesado en un plazo no menor a diez (10) días.

ARTÍCULO 7°: A los fines de obtener el denominado "uso conforme", los interesados deberán presentar ante la Dirección de Diseño Urbano y Arquitectónico, una planilla con el proyecto correspondiente de lo que se quiere instalar. Solicitando allí, el uso de mesas, sillas, sombradores, artefactos de calefacción e iluminación y cualquier otro mobiliario que resulte conveniente.

Luego de obtener el mencionado uso conforme, el Sujeto interesado deberá concurrir a la Dirección de Habilitaciones, a fin de solicitar que realice la inspección correspondiente y obtener el certificado de habilitación oportuno.

El comprobante de habilitación, deberá estar exhibido en el local, a vista de todos, y en los dispositivos que la reglamentación determine.

ARTÍCULO 8°: La construcción, emplazamiento, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de los Parklets, estarán a cargo de los solicitantes en su carácter de propietarios de dichas estructuras.

Las plataformas, serán de uso exclusivo de los locales habilitados, durante el horario de apertura de sus actividades, siendo utilizadas únicamente para el cumplimiento del objeto habilitado. Por el contrario, fuera de dicha franja horaria, serán de utilización y acceso público.

Se deberá colocar un cartel informativo a fin de comunicar dichas circunstancias.

ARTÍCULO 9°: Por la ocupación parcial de calles con plataformas urbanas denominadas "Parklets", los propietarios o responsables abonarán el Derecho de Ocupación de la vía pública, el cual está establecido por Ordenanza Tributaria vigente para cada ejercicio.

ARTÍCULO 10°: La Municipalidad de Paraná podrá disponer la instalación temporal de estas plataformas en espacios públicos con fines comerciales y de esparcimiento.

ARTÍCULO 11°: Disposición transitoria. A fin de fomentar la instalación de las plataformas establecidas por la presente Ordenanza, se dispone que el pago del Derecho de Ocupación establecido en el Artículo 9°, comience a regir a partir del 1ro. de enero del año 2022.

ORDENANZA N° 9930

Municipalidad de Paraná

Honorable Concejo Deliberante

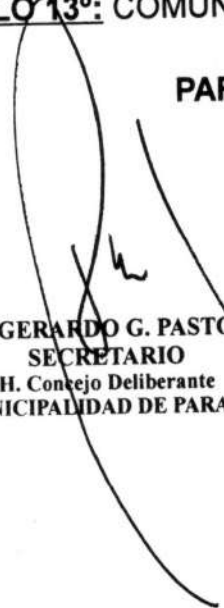
"Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel BELGRANO 1820-2020"

ARTÍCULO 12°: La presente ordenanza, entrará en vigencia luego de los treinta (30) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°: COMUNIQUESE.

M.J.T.

PARANA, SALA DE SESIONES, 29 de Octubre de 2020.


Dr. GERARDO G. PASTOR
SECRETARIO
H. Concejo Deliberante
MUNICIPALIDAD DE PARANA




Cra. ANDREA S. ZOFF
PRESIDENTE
H. Concejo Deliberante
MUNICIPALIDAD DE PARANA

ORDENANZA Nº 9930
HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Paraná Ciudad



Fundamentos

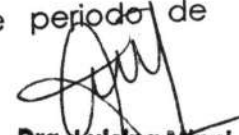
El presente proyecto, se trata de una iniciativa que contempla la posibilidad de que los locales gastronómicos, puedan solicitar ante la autoridad de aplicación un permiso para instalar sobre una porción de la calle, un Deck. La instalación de esta plataforma urbana, se adosa a la vereda como extensión de la misma, y tiene como finalidad principal, brindarles mayor capacidad a los distintos locales gastronómicos y liberar así el paso peatonal. Este dispositivo, implica una ampliación del espacio público mediante la ocupación de uno o varios módulos reservados para estacionamiento de vehículos.

Aquellos locales gastronómicos que cumplan con los requisitos exigidos en la presente Ordenanza, podrán solicitar a la autoridad de aplicación la habilitación para poder colocar estas plataformas. Debiendo ingresar por escrito su solicitud, detallando donde se ubicaría la misma, de que material sería y todos los requisitos exigidos por la presente y su Decreto reglamentario.

El costo tanto de la construcción, de su colocación, como de su mantenimiento, estará a cargo del propietario del comercio. Quienes además deberán afrontar los gastos derivados de las exigencias que oportunamente se imponga, como por ejemplo la señalización.

Esta plataforma, estará destinada, durante el horario de desarrollo de las actividades de sus propietarios, al uso exclusivo para ser utilizadas por y para el fin comercial. Pero, por el contrario, serán de utilización y acceso público fuera del horario reservado a la actividad en cuestión. Esto, entendiendo que todos los ciudadanos y ciudadanas de Paraná puedan apropiarse de estos espacios, cuidándolos y preservándolos, y así sentirlos propios.

Uno de los requisitos que debe cumplir el solicitante, es el pago de un Derecho de Ocupación mensual por el uso de ese espacio. Entiendo que en este momento donde al mundo nos toca atravesar una pandemia que nos conmueve a todos y todas, y nos afecta principalmente en nuestros trabajos, resulta oportuno que dicho canon comience a regir luego de un periodo determinado de tiempo considerando que, desde que en nuestro país se dictó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la actividad gastronómica viene paralizada. Por eso considero oportuno que, durante este periodo de


Dra. Luísa Minni
CONCEJAL
Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Paraná
Bloque 11-12-13-14-15

ORDENANZA Nº 9930
HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Paraná Ciudad



aislamiento, este canon no se cobre a los solicitantes del mismo, siempre que cumplan con las exigencias para requerirlo.

La instalación de estos Decks, hay que entenderla como una extensión del espacio libre destinado a los peatones. Es expandir la acera ocupando un sector adyacente al local comercial que hoy día se utiliza por ejemplo, para estacionamientos.

Para garantizar el éxito de estas instalaciones, se deben cumplir algunos requisitos a la hora de la instalación, como por ejemplo, estar visibles por los vehículos, que la instalación esté contenida en un espacio definido por barrera, que esté integrada paisajísticamente con su entorno, que presente una superficie mínima acorde al uso del Deck, entre otros.

Estas instalaciones son una buena alternativa para humanizar nuestras calles, ya que no reducen el espacio libre de acera dedicado al desplazamiento de peatones. Además los Decks, debido a su configuración, presentan un costo material mucho más accesible que lo que se implementa hasta el presente.

Se trata de desarrollar un espacio público en el lugar que ocupa un auto estacionado en la calle. De esta manera, se le quitan metros cuadrados al tránsito de vehículos individuales y se favorece el movimiento peatonal. Así, se ve beneficiada la apropiación de los espacios por parte de las personas, se promueve la actividad comercial y se consolidan sectores de mejor calidad ambiental. Garantizando, además, la posibilidad de que los locales gastronómicos se puedan expandir en la vía pública.

Por todo lo antedicho, solicito a mis pares que me acompañen en la presente ordenanza.


Dra. Luisina Minni
CONCEJAL
Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Paraná
Bloque Justicialista